

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9188/2538

นางสาว ชู ศรี จันทระระวี
นาง วรณี สิริยานน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 549

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยทำสัญญาเช่าอาคารให้ตามข้อผูกพันอันสืบเนื่องจากสัญญาต่างตอบแทนระหว่างจำเลยกับ ต. ซึ่งเป็นผู้ที่จำเลยอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโดยต.เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและให้สิทธิแก่ ต.ที่จะรับเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้มาขอเช่า โดยจำเลยจะทำสัญญาและจดทะเบียน การเช่าให้แก่ผู้เช่ามีกำหนด 25 ปี มิใช่ฟ้องให้ส่งมอบ ทรัพย์สินที่เช่าอันเป็นวัตถุแห่งหนี้ตามสัญญาเช่าที่ทำไว้ เพราะสิทธิดังกล่าวจะมีและพึงบังคับได้ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นได้ก่อเกิดเป็นผลแล้ว คดีโจทก์จึงมีได้อยู่ในบังคับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 549 ประกอบมาตรา 474 โจทก์ไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ในอาคารพิพาทตามสัญญาเช่า เพราะเหตุจำเลยได้คล้องกุญแจไว้ และจำเลยเป็นฝ่ายปฏิเสธไม่ยอมทำสัญญาและจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์ตามข้อผูกพันมาตั้งแต่แรก โดยจำเลยมีหน้าที่จะต้องทำสัญญาให้แก่ผู้เช่ามีกำหนดเวลาเช่า 25 ปี ด้วยการจดทะเบียนการเช่า ดังนี้ตราบใดที่สัญญาเช่ายังมีได้ทำขึ้น ระยะเวลาแห่งการเช่ายังไม่อาจ เริ่มต้นได้ ศาลพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนการเช่า ให้แก่โจทก์มีกำหนด 25 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2523 จำเลยได้ให้นายเต็มศักดิ์ ตั้งเจตนาพรก่อสร้างอาคารที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยให้นายเต็มศักดิ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียวและให้เป็นสิทธิของนายเต็มศักดิ์ที่จะเรียกและรับเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้มาขอเช่าโดยจำเลยจะทำสัญญาและจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่ามีกำหนดเวลา 25 ปี ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่นายเต็มศักดิ์บอกกล่าวให้จำเลยทราบ ต่อมาเดือนกันยายน 2527 โจทก์เช่าอาคาร 3 ชั้น เลขที่ 490/20 ที่นายเต็มศักดิ์ก่อสร้างตามสัญญาที่ทำกับจำเลยโดยโจทก์จ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่นายเต็มศักดิ์เป็นเงิน 650,000 บาท นายเต็มศักดิ์บอกกล่าวให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าแก่โจทก์มีกำหนดเวลา 25 ปีแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยดำเนินการจดทะเบียนการเช่าอาคารพิพาทแก่โจทก์มีกำหนดเวลา 25 ปี นับแต่วันจดทะเบียนหากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์มีกำหนดเวลา 25 ปี นับแต่วันจดทะเบียน เพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้เช่าอาคารพิพาทคงมีสิทธิบังคับได้เพียง 25 ปี นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2527 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนการเช่าอาคารเลขที่ 490/20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์มีกำหนดเวลา 25 ปี นับแต่วันจดทะเบียน หากจำเลยไม่ดำเนินการจดทะเบียนการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 549 จึงมีอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 474 คดีโจทก์ขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีขอบังคับให้จำเลยกระทำนิติกรรมสัญญาเช่าให้ตามข้อผูกพันอันสืบเนื่องจากสัญญาต่างตอบแทนระหว่างจำเลยกับนายเดิมศักดิ์ หาใช่ฟ้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าอันเป็นวัตถุแห่งหนี้ตามนิติกรรมสัญญาเช่าที่ทำไว้ไม่ เพราะสิทธิดังกล่าวจะมีและพึงบังคับได้ต่อเมื่อนิติกรรมสัญญาเช่านั้นได้ก่อเกิดเป็นผลแล้ว คดีโจทก์จึงแตกต่างกันและมีได้อยู่ในบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังจำเลยอ้าง ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาในปัญหาว่า โจทก์ทำสัญญาจองเช่ากับนายเดิมศักดิ์ภายหลังที่พ้นกำหนดเวลา 4 ปี ตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.6 แล้ว นายเดิมศักดิ์หมดสิทธิที่จะทำสัญญาจองเช่าแก่โจทก์นั้น เห็นว่าตามเอกสารหมายเลข จ.6 คือสัญญาก่อสร้างอาคารระหว่างจำเลยและนายเดิมศักดิ์ มีข้อความสัญญาเพิ่มเติม ข้อ 4 ระบุไว้ชัดเจนว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือสัญญานี้เป็นความลับ ประกอบกับหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.8 จำเลยมอบอำนาจให้นายเดิมศักดิ์โดยมิได้ปรากฏเงื่อนไขแห่งการสิ้นสุดสิทธิของนายเดิมศักดิ์ที่มีตามสัญญาก่อสร้างอาคารเอกสารหมายเลข จ.6 ไว้แต่ประการใด จึงไม่อาจรับฟังว่าโจทก์ไม่สุจริตโดยรู้ถึงข้อกำหนดเงื่อนไขสิ้นสุดอำนาจของนายเดิมศักดิ์ดังที่จำเลยอ้าง ดังนี้เมื่อจำเลยเพิกถอนการมอบอำนาจให้แก่ นายเดิมศักดิ์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 ตามเอกสารหมายเลข จ.15 เป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ทำสัญญาจองเช่าอาคารพิพาทจากนายเดิมศักดิ์แล้วตามเอกสารหมายเลข จ.7 จำเลยจึงต้องผูกพันตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.8 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยถูกต้องด้วย โดยมีพยานหลักฐานว่าโจทก์ได้สืบสิทธิรับโอนจากผู้อื่นในระยะแห่งเงื่อนไขบังคับหรือไม่ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

สำหรับปัญหาที่จำเลยฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า ต้องนับกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น
แห่งการเช่าจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2527 เป็นต้นไปนั้นข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตาม
ที่โจทก์จำเลยนำเสนอตรงกันว่า โจทก์มิได้ครอบครองเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่
พิพาทเพราะเหตุจำเลยได้ค้ำนองกุญแจไว้ และจำเลยเป็นฝ่ายปฏิเสธไม่ยอมทำสัญญา
และจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์ตามข้อผูกพันมาตั้งแต่แรก ทั้งเนื้อความแห่งข้อ
กำหนดตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.6 ข้อ 5 ก็ได้ความชัดเจนว่าจำเลยมีหน้าที่จะต้อง
ทำสัญญาให้แก่ผู้เช่ามีกำหนดเวลาเช่า 25 ปี โดยการจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ดังนั้นตราใบสัญญาเช่ายังมีได้ทำขึ้น ระยะเวลาแห่งการเช่ายังไม่อาจเริ่ม
ต้นได้ ซึ่งเป็นผลจากการบิดพลิ้วผิดสัญญาของจำเลยเอง ศาลอุทธรณ์พิพากษาถูกต้องแล้ว"

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-นาม ยิ้มแย้ม-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ